

■ 주요 지적사항 요약

바. 사업관리 분야 (NO. 16~18)

17

Cashcall 지급기한 준수 미흡

주의 - A, 통보 - ▼▼

[현황·근거]

- ☞ 법인은 다른 회사들과 Joint Operating Agreement(이하 "JOA")를 체결하고 ㄱ에서 Area 4 광구에 대한 탐사·개발·생산 사업(이하 "ㄷ 사업") 추진
- ☞ 법인과 ㄷ 사업 참여 회사간 체결한 JOA 8.1 Default and Notice에 따르면 회사가 지급기한까지 운영사에 Cashcall을 지급하지 못하는 경우 Default 발생
- Default 발생일로부터 5 영업일이 경과하는 경우 ㄷ 사업 관련 정보에 접근이 불가하고 의사결정에 참여하지 못하는 등의 불이익 존재

[문제점]

- Cashcall 지급기한을 준수하지 못한 내역 존재
- ※ ☞ 법인은 은행 휴무로 지급기한을 준수하지 못하는 사실을 운영사에 사전 통보하였고 지급기한 경과 후 5일 이내에 송금하여 불이익은 없었음

<Cashcall 지급기한 미준수 내역>

(단위: 미화 달러)

연번	Cashcall 요청일	Cashcall 지급기한(A)	Cashcall 지급일(B)	차이 (B-A)	금액
1	2021. 4. 21.	2021. 5. 12.	2021. 5. 17.	5	5,000,000
2	2021. 11. 18.	2021. 12. 2.	2021. 12. 6.	4	4,200,000

⇒ ㄷ 사업 관련 불이익 발생할 우려

[조치할 사항]

- Cashcall 지급기한을 준수하지 못한 관련자에게 주의 조치 (주의)
- Cashcall 지급을 적기에 수행하는 방안 마련 (통보)